

ANALISI DEGLI OBBLIGHI, PENALI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERENTE

Contratto di Protezione Grano Tenero Nazionale Convenzionale — Raccolto 2027

1. QUADRO NORMATIVO E QUALIFICA DELLE PARTI

D.LGS. N. 198/2021

- **Disciplina di Settore:** Piena conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
- **Struttura Contrattuale:** Proposta contrattuale di compravendita a "Prezzo Determinato a Termine" (Mod. TIPCON-GT Rev. 01 – 22/09/26), integrata dalle Condizioni Generali Unificate CAI (Mod. C15) e regolata per le difformità merceologiche dal Contratto Nazionale A.G.E.R. n. 101 per Frumento Tenero.

2. OBBLIGHI PRIMARI DI CONSEGNA E QUANTITÀ DETERMINATA

PARAMETRI & IMPEGNI

- **Quantità Rigorosamente Fissa:**
La quantità contrattuale pattuita è tassativa ed inderogabile. Il Venditore è tenuto al suo integrale rispetto, costituendo obbligazione primaria non derogabile.
- **Termine e Modalità di Resa:**
La merce deve essere consegnata presso il Centro di Raccolta indicato in contratto a cura e spese integrali del conferente, entro e non oltre la data di chiusura della campagna di raccolta 2027. Anche in caso di ritiro concordato in azienda agricola ("sotto trebbia"), le spese e i rischi del trasferimento al centro di stoccaggio gravano sull'agricoltore.
- **Qualità della Partita:** merce che non raggiunga le qualità minime ma resti commerciabile, il conferente non è liberato dall'obbligo di consegna; il prezzo verrà declassato secondo i parametri e bollettini riportati in contratto.
Il prezzo pattuito a termine (PDT) pieno si applica esclusivamente alla merce conforme alla qualifica "**FINO**" (Fino - Misto Rosso o Fino - Bianco, con Peso Specifico $\geq 78,00$ kg/hl, Falling Number ≥ 220 sec, Impurità totali $\leq 1\%$).
Resta comunque ferma per CAI la facoltà di pretendere la penale per inadempimento qualitativo in caso di comportamenti difformi o scorretti.
- **Obbligo Espresso di Riacquisto sul Mercato:**
Qualora la produzione effettivamente raccolta sui terreni aziendali risulti insufficiente a raggiungere il quantitativo pattuito, il conferente ha l'**obbligo inderogabile di procurarsi a proprie spese sul mercato prodotto sostitutivo della medesima qualità** e consegnarlo a CAI.
- **Assunzione del Rischio Climatico:**
Il Venditore si assume espressamente il **RISCHIO INTEGRALE per impossibilità sopravvenuta della consegna** della quantità e qualità pattuita, anche laddove la mancata o minore produzione dipenda da cause totalmente indipendenti dalla propria responsabilità, quali fenomeni atmosferici avversi, siccità prolungata, alluvioni, grandine, calamità naturali o cause di forza maggiore.

3. PENALI PER MANCATA CONSEGNA

SU EVENTUALE RICHIESTA DI CAI

Il Venditore, su eventuale richiesta di CAI, deve versare:

- 1 Penale Contrattuale Fissa ex Art. 1382 C.C.:** Pagamento della penale specifica pari a **€/Ton 30,00** per ogni tonnellata pattuita e non consegnata (espressamente pattuita al punto 4 del contratto).
- 2 Quota Differenziale di Mercato:** Somma pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo pattuito a contratto (PDT) e il maggior prezzo medio calcolato sui valori massimi della categoria di appartenenza rilevati dai bollettini della CCIAA territorialmente competente nel periodo di consegna, moltiplicata per le tonnellate non consegnate (Art. XII Condizioni Generali).
- 3 Risarcimento Danni Ulteriori:** CAI si riserva espressamente il diritto di addebitare i costi logistici straordinari, i maggiori oneri per acquisti sostitutivi d'urgenza sul mercato, le perdite economiche subite dalla risoluzione o chiusura forzata dei contratti derivati di copertura finanziaria (futures) stipulati sui mercati a termine (es. MATIF) e la perdita delle premialità di filiera.
- 4 Rinuncia alla Riduzione Giudiziale della Penale:** L'agricoltore, mediante espressa doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 C.C.), rinuncia formalmente ad adire il Giudice per ottenere la riduzione equitativa dell'ammontare della penale ex art. 1384 C.C.

4. SPECIFICHE QUALITATIVE, ABBUONI E DECLASSAMENTI (TABELLA C)

AGER N. 101

Parametro / Categoria	Qualità Tipo (Base PDT)	Fuori Limiti	Conseguenza Economica / Azione CAI
Fino (Misto Rosso / Bianco)	Peso Spec. $\geq 78,00$ kg/hl	—	Prezzo Pieno PDT di contratto
Buono Mercantile	Peso Spec. $\geq 76,00$ kg/hl	P.S. tra 76,00 e 77,99 kg/hl	Detrazione fissa pari a €/Ton 8,00
Mercantile	Peso Spec. $\geq 72,00$ kg/hl	P.S. tra 72,00 e 75,99 kg/hl	Detrazione fissa pari a €/Ton 18,00
Sotto 72,00 kg/hl	—	< 72 kg/hl (Foraggero/Pregerm.)	Declassamento a cat. inferiore o Facoltà di Rifiuto Merce
Falling Number (Hagberg)	Minimo 220 secondi	Inferiore a 220 sec.	Abbuono da concordare sul prezzo o Rifiuto Merce
Impurità Totali (AGER 101)	Max 1,00%	Da 1,01% a 3,00% Superiore al 3,00%	Abbuono 1% sul peso per ogni punto Abbuono 3% sul peso per ogni punto o Rifiuto
Cimice / Germinati	Tolleranza ZERO (0%)	Presenza accertata	Rifiuto Merce — Facoltà di ritiro a solo "uso foraggero"
Fusariati / Umidità	Fus. max 1% Umid. max 14%	Fusariati $> 1\%$ Umidità $> 14\%$	Umidità: riconduzione peso a secco. Fusariati: Rifiuto o uso foraggero

5. IMPEGNI AGRONOMICI, SANITARI E DI COLTIVAZIONE

DISCIPLINARE DI CAMPO

• Semente Certificata e No OGM

Utilizzo esclusivo di sementi controllate e certificate dall'Ente C.R.E.A. rigorosamente Non OGM.

• Lotta Obbligatoria alla Cimice

Obbligo piano di difesa mirato. Le cariossidi danneggiate da cimice hanno tolleranza zero (0%).

• Prevenzione Contaminazioni da Macchine

Pulizia accurata di mietitrebbiatrici e mezzi per evitare inquinamenti accidentali da altri cereali o inerti.

• Delimitazione Terreni della Coltivazione

Individuazione certa delle superfici e particelle catastali condotte sotto contratto (Tabella A).

• Divieto Fanghi e Trattamenti Post-Raccolta

Divieto assoluto di fanghi non ammessi e divieto di trattamenti chimici di conservazione post-raccolta.

• Diritto di Ispezione in Campo

Accesso garantito in campo per verifiche da parte del Personale Tecnico CAI durante il ciclo vegetativo.

6. ADEMPIMENTI E FISCO

TRACCIABILITÀ

- **DDT:** Documento di Trasporto regolare con causale e filiera ad ogni conferimento.
- **Produttore Primario:** Registrazione Reg. UE 183/2005 e 852/2004; quaderno di campagna aggiornato.
- **Mandato Fatturazione:** Mandato a CAI per emissione fattura SDI conto terzi (Art. 34 DPR 633/72).

7. CLAUSOLE GIURIDICHE

CONDIZIONI LEGALI

- **Divieto Cessione Credito:** Vietata cessione credito/contratto senza ok scritto CAI.
- **Compensazione Debiti:** Saldo automatico con crediti/debiti CAI (Art. 1252 C.C.).
- **Vizi Occulti e Foro:** Denuncia vizi entro 15 gg (deroga 1495 C.C.). Foro di Bologna.

Puoi visionare il contratto completo presso la tua Agenzia CAI di fiducia.